RESOLUCION N° 00001-2026-JEE-CSCO/JNE

EXPEDIENTE N° ERM.202600046

Cusco, 23 de febrero del 2026

VISTOS: El anexo 1, solicitud de autorización previa de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral, y anexos que acompaña presentado en fecha 08 de febrero del 2026 ante este Jurado, por Carlos Alberto Chirau Flores Director de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad Provincial de Cusco; y, el Informe N° 000032-2026-JRQ-DFEO/JNE, de fecha 20 de febrero de 2026 emitido por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante anexo 1 solicitud de autorización previa de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral y anexos que acompaña presentado el 08 de febrero del 2026 ante este Jurado, por Carlos Alberto Chirau Flores Director del Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad Provincial de Cusco, se presenta formato de solicitud de autorización previa de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral, dando cuenta a este órgano electoral sobre la difusión de publicidad estatal **CAMPAÑA TELEVISIVA Y RADIAL: RESPETA EL CENTRO HISTORICO, NO A LAS PROPAGANDAS POLÍTICAS**, spot publicitario que sería difundido en el periodo comprendido entre el 16/02/2026 al 30/04/2026.

1.2. Con la Resolución N° 00004-2026-JEE-CSCO/JNE de fecha 18 de febrero de 2026, el Jurado Electoral Especial de Cusco, dispuso remitir el expediente a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), a efecto que cumpla con emitir el informe correspondiente.

1.3. A través del Informe N° 000032-2026-JRQ-DFEO/JNE (en adelante, Informe), la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, da cuenta sobre el análisis de los formatos de autorización previa de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral y anexos, llegando a concluir que:

> "*(…)*
>
> ***CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES***
>
> ***4.1. La Municipalidad Provincial de Cusco, presentó un (1) formato de autorización previa (Anexo 1) para la difusión de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral referente la campaña "Amnistía Tributaria", a través de un (01) spot radial y televisivo, a ser difundidos desde el 16.2.2026 al 30.4.2026.***
>
> ***4.2. La entidad cumple con los requisitos contemplados en el numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento, pues ha presentado la descripción detallada del aviso o mensaje publicitario y la transcripción literal de la alocución.***
>
> ***4.3. El formato (anexo 1) presentado por la entidad cumple con el requisito de forma contemplado en el numeral 23.2 del artículo 23 del reglamento, toda vez que fue presentado dentro del plazo establecido.***
>
> ***4.4. La entidad consignó información sobre el "fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública" en el formato (Anexo 1), el que se pone a consideración del JEE.***
>
> ***4.5. Se recomienda remitir el presente informe al Jurado Electoral Especial de Cusco, de conformidad con lo establecido en el Reglamento; para su conocimiento y fines que estime pertinente.***

II. MARCO NORMATIVO

2.1. El artículo 192 de la LOE, conforme al artículo 192° de la Ley Orgánica de Elecciones – Ley N.º 26859, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones y a los Jurados Electorales Especiales velar por el cumplimiento de las normas sobre publicidad estatal durante los procesos electorales.

2.2. Asimismo, el literal t. del artículo 5 del Reglamento Sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal Y Neutralidad En Periodo (Res. N.º 0844-2025-JNE), en adelante el reglamento, define la publicidad estatal como aquella información que las entidades públicas difunden con fondos y recursos públicos, destinada a divulgar la programación, el inicio o la consecución de sus actividades, obras y políticas públicas, cuyo objeto sea posicionarlas frente a los ciudadanos que perciben los servicios que estas prestan.

2.3. Del mismo modo, el artículo 18 del Reglamento establece dos condiciones para la difusión de la publicidad estatal:

> *"a. Los avisos, en ningún caso, pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento que directa o indirectamente esté relacionado con una organización política.*
> *b. Ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad o a cualquiera de sus dependencias puede aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique*

2.4. En cuanto a la competencia de los Jurados Electorales Especiales, el artículo 21 del acotado texto legal estipula que: "*La competencia de los JEE para tramitar procedimientos en materia de publicidad estatal, en primera instancia, se determina en función del lugar donde se encuentra ubicada la sede principal de la entidad estatal que difunde la publicidad estatal. (…).*"

2.5. Sumado a ello, el artículo 23 del Reglamento regula el procedimiento de autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión sujeto al siguiente procedimiento:

> *23.1. Si se trata de avisos o mensajes publicitarios que las entidades estatales consideren de impostergable necesidad o utilidad pública, a ser difundidos por radio o televisión, la entidad debe solicitar autorización previa del JEE.*
> *Para el otorgamiento de la autorización, el titular del pliego correspondiente o a quien este faculte debe presentar al JEE el formato de solicitud (Anexo 1), el cual forma parte del presente reglamento, que debe contener los datos solicitados en este.*
> *Además, se debe anexar el ejemplar del aviso en soporte digital o link de descarga y el guion o la transcripción literal de su alocución.*
> *Si la solicitud de autorización es presentada por el funcionario facultado para tal efecto, se deberá adjuntar el documento que acredite dicha facultad.*
> *23.2. La solicitud de autorización previa debe ser presentada ante el JEE, hasta siete (7) días calendario, antes de la fecha prevista para el inicio de la difusión de la publicidad estatal.*
> *23.3. Luego de recibida la solicitud, el JEE, en un plazo máximo de un día (1) calendario, dispondrá que el fiscalizador de la DNFPE emita un informe sobre el contenido del aviso o mensaje publicitario teniendo en consideración los documentos adjuntos, el cual deberá ser presentado en el plazo de hasta dos (2) días calendario.*
> *23.4. Con el informe del fiscalizador, el JEE resuelve en un plazo máximo de tres (3) días*

calendario, mediante resolución que autoriza o deniega la solicitud.
23.5. El fiscalizador de la DNFPE informa al JEE si la difusión de la publicidad estatal en medio radial o televisivo se realizó conforme a los términos de la autorización brindada.
23.6. Las emisoras de radio y las estaciones de televisión están obligadas a exigir la presentación de la autorización a la que se refiere el presente artículo, antes de difundir la publicidad estatal.

III. JURISPRUDENCIA

3.1. En cuanto a los términos de **"impostergable necesidad"** y **"utilidad pública"**, el Pleno del JNE en las Resoluciones N° 0018-2016-JNE, N° 0019-2016-JNE y N° 0020-2016-JNE, ha señalado lo siguiente:

"(…)
6. Con relación a la primera noción de excepción, "impostergable necesidad", […], a fin de construir una definición más allá de lo estrictamente semántico, coincidimos con Enrique Bernales en que la necesidad pública "[…] tiene relación con la indispensabilidad para la sociedad en su conjunto de hacer o no hacer determinada cosa". Este carácter indispensable no permite que pueda ser diferida en el tiempo, lo que es reforzado por la utilización del vocablo "impostergable".
7. De otro lado, el segundo supuesto de excepción a la prohibición es la utilidad pública. […] se puede entender […] como "provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo" y, a lo "público" como aquello que trasciende el estricto ámbito privado y debe ser más bien común a una sociedad.
8. De ello, lo que subyace a la utilidad pública es que la acción del Estado esté destinada al interés público, al bien común, y no dirigida a servir un interés particular.
(…)".

IV. SOBRE EL CASO EN CONCRETO

4.1. En el presente caso, de la revisión de los actuados se advierte que Carlos Alberto Chirau Flores, Director de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad Provincial de Cusco, presenta el anexo 1 formato de solicitud de autorización previa de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral, spot publicitario comprendido entre el 16/02/2026 al 30/04/2026 denominada CAMPAÑA TELEVISIVA Y RADIAL: RESPETA EL CENTRO HISTORICO, NO A LAS PROPAGANDAS POLÍTICAS y del informe de fiscalización sobre dicha publicidad, tenemos el siguiente cuadro:

TIPO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Forma1	Oficio n°. 02 - 2026 - RRPP-MPC - Un (1) formato de solicitud de autorización previa de publicitad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral (Anexo 1 del Reglamento). - Resolución de alcaldía N°177-2025-MPC	El formato fue presentado por el Lic. Carlos Alberto Chirau Flores, director de la oficina de relaciones públicas y protocolo, a quien el titular de la entidad delegó dicha facultad mediante Resolución de alcaldía N°177-2025-MPC. - En el formato se señala que la difusión de la publicidad estatal se realizaría del 16/02/2026 al 30/04/2026, por lo que la fecha límite para presentar la autorización previa vencía el 08/02/2026. Al haberse presentado el 07/02/2025, **se efectuó dentro del plazo**.

		- La entidad cumple con anexar el ejemplar del aviso en soporte digital o link de descarga y el guion o la transcripción literal de su alocución. - Se dan por cumplidos los demás requisitos de forma señalados en el Reglamento.
	¿Se presentó el fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública?	Si, en el Anexo 1, la entidad argumenta: Sensibilizar e informar a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la prohibición de realizar pintas en muros, calles y avenidas del centro histórico del Cusco por constituir una afectación al patrimonio cultural de la nación, lo que se pone en consideración de este JEE.
Fondo2	¿Contiene o hace alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una organización política?	No
	¿Funcionario o servidor perteneciente a una entidad o cualquiera de sus dependencias aparece en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique?	No.

En consecuencia, de la evaluación a la documentación presentada por la entidad se observó lo siguiente:

Resultado sobre el análisis del contenido	
¿La entidad ha cumplido con el procedimiento establecido en el reglamento?	Si

4.2. De la revisión efectuada a la documentación presentada y del análisis a los elementos publicitaros presentados por la Municipalidad Provincial de Cusco se advierte que El formato fue presentado por el Lic. Carlos Alberto Chirau Flores, director de la oficina de relaciones públicas y protocolo, a quien el titular de la entidad delegó dicha facultad mediante Resolución de alcaldía N°177-2025-MPC.

4.3. En el formato se señala que la difusión de la publicidad estatal se realizaría del

16/02/2026 al 30/04/2026, por lo que la fecha límite para presentar la autorización previa vencía el 08/02/2026. Al haberse presentado el 07/02/2025, se efectuó dentro del plazo.

4.4. La entidad cumple con anexar el ejemplar del aviso en soporte digital o link de descarga y el guion o la transcripción literal de su alocución.

4.5. Se dan por cumplidos los demás requisitos de forma señalados en el Reglamento

4.6. Respecto al fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública, en el Anexo 1, la entidad argumenta: Sensibilizar e informar a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la prohibición de realizar pintas en muros, calles y avenidas del centro histórico del Cusco por constituir una afectación al patrimonio cultural de la nación, lo que se pone en consideración de este JEE.

4.7. No contiene o hace alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una organización política.

4.8. No aparece funcionario o servidor perteneciente a una entidad o cualquiera de sus dependencias en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.

4.9. La entidad si ha cumplido con el procedimiento establecido en el reglamento.

Por los fundamentos expuestos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cusco en ejercicio de sus atribuciones;

RESUELVE:

PRIMERO. – AUTORIZAR la solicitud de autorización previa de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral presentado por Carlos Alberto Chirau Flores Director de la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo de la Municipalidad Provincial de Cusco sobre la difusión de publicidad estatal **CAMPAÑA TELEVISIVA Y RADIAL: RESPETA EL CENTRO HISTORICO, NO A LAS PROPAGANDAS POLÍTICAS**, spot publicitario que será difundido en el periodo del 16/02/2026 al 30/04/2026, correspondiente al periodo electoral, conforme a los fundamentos expuestos previamente, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

SEGUNDO. – NOTIFICAR la presente resolución al solicitante en la casilla electrónica señalada.

TERCERO. – EXHORTAR al titular del pliego de la Municipalidad Distrital de Cusco, para que, en lo sucesivo cumpla con lo establecido en los artículos 18 y 23 del Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado por Resolución N° 0844-2025-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese. Ss.

ÁLVAREZ DUEÑAS
Presidente
(Ponente)

FLORES PERALTA
Segundo Miembro

BECERRA MONTOYA
Tercer Miembro

VASQUEZ MAMANI
Secretario Jurisdiccional
ncs